

SITI NOR BAYAH BINTI ABDUL RAHMAN

lwn

ABDUL RAHMAN BIN ZAINAL ISKANDAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel) Pada: 16 Jun 2023 bersamaan 27 Zulkaedah 1444H]

Kes Permohonan No.: 10000-085-0078-2022

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Semakan - seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : Puan Siti Nor Aira binti Mat Jusoh
(Tetuan Aira & Associates)

Pegum Syarie Responden : Tuan R.Fadhli Indra bin Didi Indra Tjahya &
Puan Norazuin binti Siran
(Tetuan Ram Reza & Muhammad)

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan yang difailkan oleh Pemohon (Siti Nor Bayah) pada 26/8/2022 untuk mendapatkan suatu kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan semakan terhadap keputusan Kes Permohonan Faraid No.: 10300-040-0251-2020 yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 31/3/2022.

[2] Melalui Notis Permohonan dan affidavit yang difailkan, Pemohon memohon untuk mendapatkan perintah-perintah berikut:

- i. Mahkamah ini meluluskan dan memberi kebenaran kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan semakan berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Pemohon hendaklah memfailkan semakan di Mahkamah Rayuan Syariah dalam tempoh tiga puluh hari dari perintah dikeluarkan.
- iii. Apa-apa relif yang difikirkan wajar dan patut diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah sebagaimana berikut:

- i. Kebenaran ini diperlukan untuk membolehkan suatu semakan dibuat terhadap perintah faraid bagi menentukan kedudukan penerima wasiat wajibah sama ada boleh dianggap sebagai ahli waris si mati atau sebaliknya.
- ii. Perintah faraid yang mensabitkan penerima wasiat wajibah sebagai ahli waris boleh menjejaskan kedudukan ahli waris yang sah di sisi hukum Syarak kerana mereka boleh mencampuri urusan dan persetujuan yang telah dibuat oleh ahli waris yang lain.

- iii. Perintah faraid yang diputuskan pada 31/3/2022 hanya diterima oleh Pemohon pada 14/6/2022 melalui Peguam Syarie Responden. Oleh itu Pemohon gagal memfailkan semakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan.

[4] Responden membantah Permohonan ini melalui Afidavit Jawapan bertarikh 2/12/2022 dan menyatakan bahawa semasa perintah faraid diputuskan pada 31/3/2022, salah seorang ahli waris telah hadir bersama-sama Peguam Syarie. Oleh itu Pemohon sebenarnya mempunyai pengetahuan untuk memfailkan semakan dalam tempoh yang ditetapkan.

FAKTA KES

[5] Pemohon adalah anak kandung kepada arwah Abdul Rahman bin Mohd Nor (*selepas ini dirujuk sebagai "si mati"*) yang meninggal dunia pada 1/1/2018. Manakala Responden pula adalah anak kandung kepada arwah Zainol Iskandar bin Abdul Rahman (*selepas ini dirujuk sebagai "si mati kedua"*) yang meninggal dunia pada 5/10/1988 dan merupakan cucu lelaki si mati. Hubungan Pemohon dengan si mati kedua adalah adik-beradik seibu sebapa.

[6] Pada 23/11/2018 Pemohon dan saudara lelakinya Zainal Abidin bin Abdul Rahman telah dilantik sebagai pentadbir harta pusaka arwah si mati melalui tindakan WA-31NCVC-1893-11/2011 di Mahkamah Tinggi Malaya, Kuala Lumpur.

[7] Pada 26/6/2020 Responden telah memfailkan suatu permohonan melalui kes Permohonan No.: 10300-099-0250-2020 di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam yang menuntut haknya bersama dua lagi saudara lelaki kandungannya ke atas

harta pusaka si mati melalui wasiat wajibah. Dalam permohonan tersebut, Pemohon turut dinamakan sebagai salah seorang Responden.

[8] Selanjutnya pada 31/3/2022, Mahkamah telah meluluskan permohonan tersebut berdasarkan seksyen 27 Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 2016. Pada tarikh yang sama, suatu Perintah Faraid melalui kes No.: 10300-040-0251-2020 turut dikeluarkan yang turut mengandungi nama Responden dan dua lagi saudara lelaki kandungnya sebagai ahli waris kepada si mati.

[9] Pada 14/6/2022 Pemohon telah menerima Perintah Faraid tersebut bersama suatu notis daripada peguam Responden yang menuntut agar Responden menyenaraikan Responden dan dua orang saudara kandungnya sebagai ahli waris si mati.

[10] Tidak berpuas hati dengan Perintah Faraid tersebut, maka Pemohon berhasrat untuk memfailkan semakan. Namun oleh sebab tempoh pemfailannya telah berakhir, maka permohonan kebenaran ini difailkan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[11] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, yang memperuntukkan:—

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui

perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[12] Sukacita untuk kami menarik perhatian pihak-pihak kepada kes-kes yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini dan telah menjadi *landmark cases* dan sering dirujuk bagi permohonan pelanjutan tempoh masa. Antaranya kes ***Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain, [2015] SHLR 106***, kes ***Aziah binti Abdul Aziz lwn Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50*** dan kes ***Fatima @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*** di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah memberi panduan berkaitan faktor-faktor yang perlu diberi pertimbangan oleh Mahkamah sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238, iaitu:—

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[13] Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 pula, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ianya dibenarkan oleh

Mahkamah yang lebih tinggi. Perenggan [11] Arahan Amalan Mahkamah Syariah tersebut menyatakan –

“Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

[14] Merujuk kepada Afidavit Pemohon, Pemohonan ini difailkan akibat kegagalan Pemohon untuk memfailkan Notis Semakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh penghakiman/perintah dikeluarkan iaitu pada 31/3/2022. Pemohon menyatakan alasan kelewatan memfailkan semakan disebabkan Pemohon hanya menerima Perintah Mahkamah Tinggi Syariah tersebut pada 14/6/2022 melalui Peguam Syarie Responden iaitu selepas berlalunya 75 hari. Menyedari kelewatan tersebut, Pemohon telah mengambil tindakan memfailkan permohonan ini pada 26/8/2022. Persoalan yang berbangkit adalah adakah benar Pemohon hanya mengetahui berkenaan Perintah Faraid tersebut pada 14/6/2022?

[15] Penelitian kami menunjukkan Permohonan Perakuan Faraid dalam kes Permohonan No.: 10300-040-0251-2020 dan kes Pengesahan Ahli Waris Wasiat Wajibah dalam kes Permohonan No.: 10300-099-0250-2020 telah difailkan oleh Responden pada tarikh yang sama iaitu pada 26/6/2020. Kedua-dua permohonan ini kemudiannya telah didengar dan diputuskan secara bersekali pada 31/3/2022. Dalam kes Pengesahan Ahli Waris Wasiat Wajibah, Pemohon telah dinamakan sebagai pihak-pihak dan sejak dari awal prosiding telah diwakili Peguam Syarie.

[16] Pada hemat kami, sungguhpun dalam kes Permohonan Perakuan Faraid, Pemohon tidak dinamakan sebagai pihak-pihak, namun oleh sebab kedua-dua kes tersebut mempunyai *subjek matter* yang berkaitan antara satu sama lain dan diputuskan serentak dengan kehadiran Peguam Syarie kedua-dua pihak, maka secara

undang-undangnya Pemohon dianggap mempunyai pengetahuan berkenaan keputusan tersebut sejak 31/3/2022. Oleh itu tempoh kelewatan yang berlaku adalah bermula dari 31/3/2022 sehinggalah kes ini difailkan pada 26/8/2022 iaitu selama 148 hari.

[17] Kami bersetuju bahawa tempoh tersebut boleh disifatkan agak panjang sekiranya tiada apa-apa alasan munasabah diberikan. Namun begitu dengan mengambil kira persoalan hukum Syarak dan undang-undang berkenaan kedudukan Responden atas kapasitinya sebagai penerima wasiat wajibah sama ada boleh dianggap ahli waris atau tidak, maka pada hemat kami, ia mempunyai asas kepada kebarangkalian untuk semakan Pemohon diberi pertimbangan.

[18] Dalam hal ini kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Sungguhpun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu sebagaimana pada para [12] di atas, namun ia adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

[19] Selain itu kami turut berpandangan dengan memberikan kebenaran ini ia tidaklah menjejaskan keadilan atau memprejudiskan mana-mana pihak malahan dapat membuka ruang untuk kami memanggil dan memeriksa keseluruhan rekod perbicaraan dalam prosiding semakan nanti. Hal ini penting bagi menentukan sama ada wujudnya apa-apa kecacatan dari sudut tatacara atau percanggahan dengan hukum Syarak dalam penghakiman Yang Arif Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan serta Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

1. Bahawa Permohonan Pemohon adalah **DITERIMA**.
2. Pemohon dikehendaki memfailkan Notis Permohonan Semakan dalam tempoh 7 hari dari tarikh hari ini.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor